



# L'ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL



**Selon la nature de votre secteur d'activité, un accident de travail peut vite arriver. D'une chute maladroite à des accidents plus graves pouvant entraîner des handicaps importants voire le décès, le législateur est intransigeant quant à l'obligation de souscrire à une assurance accidents de travail. Comment fonctionne cette assurance et comment protéger vos intérêts ? L'ACAPS vous conseille !**

## L' assurance accident de travail est-elle obligatoire?

Si vous êtes un employeur soumis au régime de la CNSS (dispositions) du Dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 Juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale) et/ou que votre activité fait partie de celles énumérées par la loi 18-12, vous êtes dans l'obligation de souscrire à une assurance « Accidents de travail ».

Si vous ne respectez pas cette obligation, vous encourez une sanction qui peut aller de 50.000 Dhs jusqu'à 100.000 Dhs.



En tant qu'employeur, n'oubliez pas :

- ✓ de respecter les dispositions du Code du Travail, notamment l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de vos salariés ;
- ✓ d'afficher un résumé de la loi 18-12 relative aux accidents de travail dans le lieu de travail. Cette affiche doit également contenir le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance ainsi que la direction régionale ou provinciale chargée de l'emploi et son adresse.

**Bon à savoir :** La souscription par l'employeur se fait soit sur la base d'une liste nominative des salariés ou sur la base des bordereaux déclarés à la CNSS. En cours de contrat, l'employeur doit renouveler ses déclarations selon la fréquence et les modalités précisées au niveau des conditions du contrat. En cas de manquement à ces obligations, l'assureur peut appliquer des majorations sur la prime.

## Etes-vous couvert par l'assurance « accident de travail » ?

 Dès lors que vous avez la qualité de salarié ou travailleur domestique devant être déclaré à la CNSS, la loi exige à votre employeur de souscrire à une assurance « accidents de travail ». Idem si vous êtes stagiaire.

 Pour vous assurer du respect de cette obligation par votre employeur, vérifiez s'il a respecté son obligation d'afficher le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance où il a souscrit à l'assurance « accidents de travail ».

 A défaut, saisissez votre employeur amiablement (de préférence par écrit) puis l'Inspection du Travail de la direction régionale ou provinciale de l'emploi de votre lieu de travail relevant du Ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle.



N'oubliez pas de respecter le règlement intérieur et les normes de sécurité mises en place par votre employeur pour préserver votre santé et votre sécurité.

Si vous agissez en tant que prestataire ou fournisseur dans les locaux d'une entreprise cliente, et que vous êtes victimes d'un accident (glissade, chute, collision etc...), c'est à l'assurance « accident de travail » de votre employeur de vous indemniser.

## Qu'est-ce qu'un accident de travail ?

**Vous êtes victime d'un accident de travail si vous avez eu un accident :**

- ✓ au sein du lieu de votre travail ;
- ✓ pendant le trajet régulier d'aller et de retour entre le lieu de votre travail et le lieu où vous habitez ;

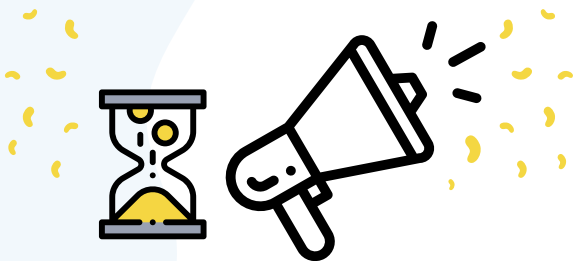
- ✓ pendant le trajet régulier d'aller et de retour entre le lieu de votre travail et le lieu où vous prenez vos repas ;
- ✓ pendant le trajet régulier d'aller et de retour entre le lieu où vous prenez vos repas et le lieu où vous habitez.



Si votre trajet régulier est interrompu ou détourné par un détour exceptionnel autre que pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie ordinaire ou celle en relation avec votre activité professionnelle, l'accident n'est plus considéré comme accident de travail.

## **Quels sont les premiers réflexes à adopter en cas d'accident de travail ?**

Informez votre employeur dans les 24 à 48 heures qui suivent l'accident. Si vous êtes dans l'incapacité de le faire pour une raison indépendante de votre volonté, vos ayants droits (enfants, frères et sœurs par exemple) ou ceux qui les représentent doivent le faire à votre place en respectant le même délai.



En général, sachez que l'assurance maladie exclut les frais consécutifs à des accidents de travail. Votre indemnité dans le cadre d'un accident de travail inclut le remboursement des frais et débours médicaux ainsi que des indemnités pour incapacité temporaire ou permanente de la victime. Il est important de garder toute preuve de paiement des frais afin d'être remboursé.

## ■ Qui vous indemnise, quand et comment ?

### Deux scénarios sont envisageables :

1. Votre employeur est assuré contre les accidents de travail : c'est l'assureur de votre employeur qui doit vous indemniser.
2. Votre employeur n'est pas assuré contre les accidents de travail : c'est votre employeur qui doit vous indemniser.

En plus de la prise en charge par votre employeur ou son assureur des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, des frais d'analyses, de fournitures médicales (appareils de prothèse ...)..., vous serez indemnisés en fonction de l'incapacité qui vous a été causée par cet accident :

- ➔ En cas d'incapacité temporaire : vous bénéficierez d'une indemnité journalière pendant toute la durée de votre incapacité.
- ➔ En cas d'incapacité permanente : vous bénéficierez d'une indemnité versée sous forme de rente ou de capital.

En cas d'incapacité temporaire, permanente ou de décès, l'assurance de l'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du dépôt du certificat de guérison ou de décès pour vous formuler une offre d'indemnisation.

Dans le cas où la victime de l'accident de travail décède, sachez qu'une indemnité sous forme de rente sera versée à ses ayants droit.

Ne refusez jamais les éventuelles demandes de consultations du médecin désigné par l'employeur ou l'assureur, au risque de perdre l'indemnité journalière (lorsqu'elle est due).

Préservez le maximum de documents en relation avec votre accident de travail (ordonnance, factures d'hospitalisation, rapports médicaux, médicaments achetés etc...).



## Quels sont vos recours si vous n'êtes pas satisfaits de votre indemnisation ?



Si vous n'êtes pas satisfaits de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur de votre employeur, informez-le dans un délai de 30 jours suivant sa réception, soit directement en contrepartie d'un accusé de dépôt ou par lettre recommandée avec accusé de réception.



Dans le cas où aucune solution n'est trouvée et que vous refusez de signer le « procès de conciliation », vous pouvez déposer une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance en précisant les motifs de refus de l'offre d'indemnisation de votre assureur.

N'oubliez pas que si vous signez l'accord définitif/ procès de conciliation, ce dernier est considéré comme définitif et n'est susceptible d'aucun recours devant le tribunal de première instance, sauf si le montant des allocations et des indemnités est inférieur à celles prévus par la loi.

En cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, il peut avoir droit à une majoration de la rente et ce dans un délai de 5 ans de la date de consolidation.



+212 5 38 06 08 18



contact@acaps.ma



Avenue Al Arâr, Hay Riad Rabat